

ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD Y ALCANCE DE SERVICIOS

Non-Disclosure Agreement (NDA) — Revisión básica de seguridad informática
Consultorio médico · Argentina

Este documento establece los términos de confidencialidad y el alcance de los servicios de revisión básica de seguridad informática a realizarse entre las partes identificadas a continuación. Su firma es requisito previo al inicio de cualquier actividad de relevamiento o análisis.

Identificación de las partes

PARTE A — Prestador del servicio	PARTE B — Cliente (Consultorio)
Nombre completo: Gaspar Peralta	Nombre / Razón social: _____
DNI: _____	DNI / CUIT: _____
Domicilio: Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina	Domicilio: _____
Contacto: gaspar.peralta@outlook.com.ar	Responsable: _____
Rol: Auditor en formación — ISO 27001 Lead Auditor PECB (examen pendiente)	Cargo: Médico titular / Responsable del establecimiento

Artículo 1 — Objeto del acuerdo

El presente acuerdo regula los términos bajo los cuales la Parte A prestará servicios de **revisión básica de seguridad informática organizacional** a la Parte B. El servicio consiste en un diagnóstico estructurado de los controles de seguridad del consultorio, basado en la metodología ISO 27001:2022, con el objetivo de identificar brechas, evaluar niveles de riesgo y emitir recomendaciones concretas.

Este acuerdo no implica la prestación de servicios de auditoría formal de certificación ISO 27001, ni servicios de consultoría legal, médica o regulatoria de ningún tipo.

Artículo 2 — Alcance de la revisión

La revisión abarcará las siguientes áreas dentro del consultorio:

- Gestión de accesos y usuarios (sistemas digitales y acceso físico)
- Tratamiento y protección de datos de pacientes (historias clínicas digitales y en papel)
- Copias de seguridad y disponibilidad de la información

- Dispositivos, equipos y seguridad de la red
- Seguridad física de las instalaciones
- Gestión de incidentes y concienciación del personal
- Cumplimiento de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales
- Cumplimiento básico de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente

FUERA DEL ALCANCE: pruebas de intrusión (pentesting), acceso no asistido a sistemas, análisis forense, revisión de código fuente, auditoría formal de certificación ISO 27001, asesoramiento legal o médico de ningún tipo.

Artículo 3 — Modalidad de trabajo

La revisión se realizará de forma **remota mediante videollamada** como primera instancia, con posibilidad de visita presencial posterior acordada entre las partes. Durante el relevamiento, el responsable del consultorio mostrará los sistemas y procesos según sea necesario. La Parte A no accederá a ningún sistema de forma autónoma sin la presencia y autorización expresa de la Parte B en cada instancia.

El tiempo estimado de relevamiento es de **1 a 2 horas**, más una reunión de entrega del informe de 30 a 45 minutos.

Artículo 4 — Confidencialidad

La Parte A se compromete a mantener la más estricta confidencialidad sobre toda la información a la que acceda en el marco de este acuerdo, incluyendo pero no limitándose a: datos de pacientes, datos del personal, configuraciones técnicas, políticas internas, procedimientos operativos y cualquier información sensible del consultorio.

Esta obligación de confidencialidad **subsiste indefinidamente** una vez finalizada la prestación del servicio, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales de la República Argentina.

La información obtenida durante la revisión no será compartida con terceros, publicada, ni utilizada para ningún fin distinto al objeto del presente acuerdo, salvo autorización expresa y por escrito de la Parte B.

La Parte A no registrará datos personales de pacientes individuales en ningún soporte propio. En caso de observar datos de pacientes de forma incidental durante el relevamiento, los mismos no serán anotados, fotografiados ni reproducidos.

Artículo 5 — Propiedad del informe y uso

El informe de revisión emitido al finalizar el servicio es de **uso interno exclusivo de la Parte B**. Su contenido no podrá ser reproducido, distribuido ni publicado sin autorización expresa de ambas partes.

La Parte A podrá mencionar la existencia de este trabajo en su portfolio profesional y currículum vitae de forma **anonimizada**, sin revelar datos identificatorios del consultorio, del médico ni de los pacientes, indicando únicamente el tipo de establecimiento (consultorio médico), el período de realización y la metodología aplicada.

Artículo 6 — Limitación de responsabilidad

El servicio prestado tiene carácter de **diagnóstico básico** y no constituye una garantía de ausencia de vulnerabilidades adicionales fuera del alcance evaluado. La Parte A no será responsable por vulnerabilidades existentes con anterioridad a la revisión, ni por incidentes de seguridad ocurridos durante o después de la misma.

Las recomendaciones emitidas en el informe tienen carácter orientativo. La decisión de implementarlas, así como la responsabilidad sobre dicha implementación, corresponde exclusivamente a la Parte B.

La Parte A actúa como **auditor en formación**. El presente servicio no reemplaza una auditoría formal de certificación ISO 27001 ni asesoramiento jurídico especializado.

Artículo 7 — Marco legal aplicable

El presente acuerdo se rige por la legislación de la República Argentina. Las partes se someten a la jurisdicción de los tribunales ordinarios de la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, para la resolución de cualquier controversia que pudiera surgir en relación al presente instrumento.

Normativa de referencia aplicable a la presente revisión: Ley 25.326 — Protección de Datos Personales; Ley 26.529 — Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud; ISO/IEC 27001:2022 — Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información.

Artículo 8 — Vigencia

El presente acuerdo entra en vigencia en la fecha de su firma por ambas partes y permanecerá vigente durante toda la duración de la prestación del servicio y por un período de **dos (2) años** adicionales una vez finalizado el mismo, en lo que respecta a las obligaciones de confidencialidad establecidas en el Artículo 4.

Conformidad y firmas

En conformidad con los términos establecidos en el presente acuerdo, las partes firman a continuación, declarando haber leído y comprendido su contenido en su totalidad.

PARTE A — Prestador del servicio Gaspar Peralta

PARTE B — Cliente Médico titular / Responsable

Firma y aclaración

Firma y aclaración

Fecha: ____ / ____ / ____

Fecha: ____ / ____ / ____

DNI / CUIT: _____

DNI / CUIT: _____